

2° JUZGADO CIVIL - Sede Barranca
EXPEDIENTE : 00054-2021-0-1301-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ERICK RODRIGUEZ TINOCO
ESPECIALISTA : GUERRERO RAMIREZ JESSIKA JANETH
DEMANDADO : RIVERA PINEDO, ELIANA ROSA
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA ,

Resolución Nro. 07

Barranca, 07 de noviembre de 2022.

VISTOS: Al escrito N° 12462-2022, presentado con fecha 04 de noviembre de 2022, mediante Mesa de Partes Electrónica, por la parte ejecutante SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y con la tasa judicial que se adjunta: Téngase por cumplido lo ordenado por resolución N° 05, de fecha 19 de octubre de 2022 y proveyendo el escrito N° 11514-2022, de fecha 10 de octubre de 2022; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, estando a la solicitud de convocatoria a remate por parte del ejecutante y teniendo presente el Art. 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en los primeros párrafos lo siguiente ***"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectuarán por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la Ley especial sobre la materia"***.

SEGUNDO: Estando al estado del proceso – **etapa de ejecución forzada** – y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el Art. 12° de la Ley 30229 y su Art. 13° del reglamento de la citada Ley.

TERCERO: El Art. 13° de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el Remate en PRIMERA CONVOCATORIA se declara Desierta; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una SEGUNDA CONVOCATORIA con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia del Remate Electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la Segunda Convocatoria, se procede a una Tercera Convocatoria, reduciendo el quince por ciento del precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de Remate Electrónico.

CUARTO: Finalmente, si en la Tercera Convocatoria no hay postores se culmina el procedimiento del Remate Electrónico Judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por las consideraciones antes expuestas, se resuelve:

- 1° **CONVOCAR** a Remate Electrónico Judicial (REM@JU) a efectos que se proceda al Remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado.
- 2° En caso de declararse Desierta la Convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRONICO, CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:
 - a) **Descripción:** Inmueble ubicado en Lote 2 – Mz. "IB" – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga - Provincia de Barranca, Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° 40003952 (antecedentes corren inscritas en la Ficha N° 0598) del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral Barranca.
 - b) **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
Hipoteca: Inscrita en el Asiento D00003 (pág. 8) de la Partida N° 40003952, a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (\$/ 422,656.00 Soles).

- c) **TASACION COMERCIAL:** En autos asciende a la suma de **S/ 267,676.65 SOLES** y en dólares americanos **US\$ 74,416.64 DÓLARES AMERICANOS.**
- c.1 **En PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente **a la suma de S/ 178,451.10 SOLES.**
- c.2 **En SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a **S/ 151,683.44 SOLES.**
- c.3 **En TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a **S/ 128,930.92 SOLES.**
- d) **OBLAJE:** Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito Electrónico judicial en la moneda de la Tasación forme al Art. 17º del reglamento de la Ley N° 30229 y el arancel judicial correspondiente.
- e) **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION de los avisos del Remate EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15º de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoriateniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- f) **FIJESE por única vez los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis** por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad, **una vez haya quedado firme la presente resolución. Notifíquese.**

2° JUZGADO CIVIL - Sede Barranca

EXPEDIENTE : 00054-2021-0-1301-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ARDIAN QUINECHE, LUIS ANGEL
ESPECIALISTA : GUERRERO RAMIREZ JESSIKA JANETH
DEMANDADO : RIVERA PINEDO, ELIANA ROSA
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA ,

Resolución Nro. 11

Barranca, 08 de abril de 2024.

VISTOS: **ASUMIENDO** funciones el magistrado que suscribe a mérito la Resolución Administrativa N° 000856-2023-P-CSJHA-PJ, de fecha 20 de septiembre de 2023, puesto a despacho para resolver, en la fecha se emite la presente resolución:

ANTECEDENTES.

1. Por escrito de fecha 27 de enero de 2021 y su subsanación a fojas 143, la ejecutante **SCOTIABANK PERU S.A.A.**, interpone demanda de Ejecución de Garantía, dirigiéndola contra **ELIANA ROSA RIVERA PINEDO**, (en su calidad de deudor principal y garante hipotecario), admitiéndose mediante resolución dos en la vía de proceso de Ejecución, ordenándose a la demandada cumpla con pagar al ejecutante, en el plazo de tres días, la suma de **S/. 177,800.11 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 11/100 SOLES)**, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado en garantías
2. Por escrito de fecha 30 de junio de 2021, la ejecutante solicita se homologue la Transacción extrajudicial celebrada con fecha 27 de mayo de 2021, **emitiéndose la resolución N° 03**, que resuelve APROBAR la transacción extrajudicial celebrada por la parte ejecutante SCOTIABANK PERU SAA, debidamente representado por don Alfredo Antonio Arce Coloma y la parte ejecutada Eliana Rosa Rivera Pinedo, en los términos contenidos en el documento acompañado.
3. En la transacción extrajudicial se establece que la deudora reconoce adeudar al Banco la suma de S/ 165,112.71 soles, por concepto del capital liquidado al 25 de mayo de 2021 y que la garantía hipotecaria constituida al Banco es sobre el inmueble de propiedad de doña Rivera Pinedo Eliana Rosa, constituido por el **Lote 2 – Manzana IB – Urbanización Limoncillo - Distrito de Paramonga - Provincia de Barranca - Departamento de Lima**; inscrito en la Partida N° 40003952 del Registro de la Propiedad Inmueble de Barranca.

4. Mediante Resolución N° 04, de fecha 01 de agosto de 2022, se le requirió a la parte ejecutada para que en el plazo de seis días, cumpla con pagar a favor de la parte ejecutante, la suma de **S/. 168,395.63 Soles**, más los intereses moratorios y compensatorios pactados, costos y costas del proceso, *bajo apercibimiento de sacar a remate público el bien hipotecado, en caso de incumplimiento*.
5. Mediante Resolución N° 07, de fecha 07 de noviembre de 2022, se emitió el auto de remate, del inmueble ubicado en el **Lote 2 – Manzana IB – Urbanización Limoncillo - Distrito de Paramonga - Provincia de Barranca - Departamento de Lima**; inscrito en la Partida N° 40003952 del Registro de la Propiedad Inmueble de Barranca, siendo su tasación comercial de S/ 267,676.65 Soles y en dólares americanos US\$ 74,416.64 Dólares Americanos.
6. Por escrito de fecha 16 de noviembre de 2022 y por escrito de fecha 18 de agosto de 2023, la parte ejecutante, solicita la **corrección de la resolución N° 07**, en el extremo del valor de la tasación convencional, siendo S/ 524,326.40 Soles y no como se ha consignado, la suma de S/ 267,676.65 Soles; asimismo, solicita la corrección de la dirección del bien inmueble materia de ejecución, siendo Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca – Departamento de Lima y no como erradamente se ha descrito en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca y en la Transacción Extrajudicial, como Distrito de Paramonga.

RAZONAMIENTO

7. El artículo 407° del Código Procesal Civil, señala de forma expresa que ***“Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos (...)”***.
8. Por otra parte, es de tenerse presente que constituyen errores materiales aquellos que se producen en la escritura, en la expresión o en los números, o en la transcripción o cuando se ha omitido algún aspecto no esencial en la transcripción. Constituye error sustancial, cuando con motivo de la revisión del cálculo para establecer el monto del crédito, a la luz de las disposiciones vigentes, esta ha sido recortada en su monto. En ese sentido, corresponde verificar si lo peticionado por la recurrente es procedente.
9. La recurrente señala que el valor de la tasación convencional es de S/ 524,326.40 Soles y no como se ha consignado en la resolución N° 07, en la suma de S/ 267,676.65 Soles. Al respecto, es de verse de la Constitución de Garantía Hipotecaria de fojas 94/108, en el punto II) DEL CREDITO, numeral 10) Valorización

del inmueble, se ha fijado como el valor del inmueble en la suma indicada en el anexo 3 del contrato, esto es, de S/ 524,326.40 Soles, en ese sentido, se advierte de la referida resolución error material que amerite sea corregida.

10. Con respecto al pedido de corrección de la dirección del bien inmueble materia de ejecución, siendo **Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca – Departamento de Lima** y no como erradamente se ha descrito en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca y en la Transacción Extrajudicial, como Distrito de Paramonga. Al respecto, es de verse que la Constitución de Garantía Hipotecaria de fojas 94/108, ha sido efectuada por ante la Notaria Pública de Barranca -abogado Jorge Hernán Nieves Chen; asimismo, el documento denominado "Transacción Extrajudicial", ha sido efectuada por la parte ejecutante, por lo tanto, no corresponde amparar lo solicitado, al no haber sido expedido por este juzgado, más aun si no se trata de un acto procesal que corresponda ser corregido por este juzgado, sino un instrumento publico que debe ser corregido a instancia de parte.
11. Siendo así, corresponde declarar fundada en parte el pedido de corrección, solicitado por la parte ejecutante, mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022 y por escrito de fecha 18 de agosto de 2023,

Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 407° del Código Procesal Civil, se dispone:

1. Declarar **FUNDADO en parte**, el pedido de corrección de fojas 191/192 y de fojas 200/201, solicitado por la parte ejecutante, **en consecuencia: CORREGIR la resolución N° 07**, de fecha 07 de noviembre de 2022, obrante a fojas 187/188, en el extremo donde se ha consignado, la TASACIÓN COMERCIAL como: "... S/ 267,676.65 Soles...", siendo lo correcto: "... S/ 524,326.40 Soles...", con lo demás que contiene.
2. Declarar **IMPROCEDENTE**, el pedido de corrección de fojas 191/192 y de fojas 200/201, en el extremo de la dirección del bien inmueble materia de ejecución (Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga - Provincia de Barranca – Departamento de Lima), por no tratarse de una resolución, expedida por este Juzgado.

Interviene la servidora judicial que suscribe por disposición del Señor Juez.-
NOTIFIQUESE.-



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
SALA CIVIL PERMANENTE**

EXPEDIENTE : 00054-2021-93-1301-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
RELATOR : PEREZ RUIZ VERONICA
DEMANDADO : RIVERA PINEDO ELIANA ROSA
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU S.A.A.
PROCEDENCIA : 2° JUZGADO DE CIVIL DE BARRANCA

RESOLUCION NUMERO 02
Huacho, diecisiete de marzo
Del año dos mil veinticinco.-

VISTOS. Traídos los autos a despacho para resolver; y,

CONSIDERANDO:

1. ASUNTO

Es apelada la Resolución N°15 de fecha 09 de octubre de 2024, que Resuelve Declarar: Declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por la ejecutante, a través de sus escritos de fojas 219 a 220 y de 261 a 263.

2. FUNDAMENTOS DE LA APELACION

La apelante SCOTIABANK PERU S.A.A., por intermedio de su apoderado, en su escrito de apelación de fojas 179 de este cuaderno, manifiestan en síntesis lo siguiente: **a)** Que, la resolución impugnada incurre en error in cogitando por defectos en la motivación de la resolución materia de recurso; **b)** Que, mediante escrito de fecha 15 de julio del 2024, el recurrente solicitó a su despacho tenga a bien corregir la resolución N°07 de fecha 07 de noviembre del 2022, que contenía el auto de convocatoria a remate en el extremo de la descripción del inmueble materia de ejecución, el mismo que se había consignado como “(...) *el ubicado en el Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga, Provincia de Barranca y Departamento de Lima*”, cuando lo correcto era señalar que el mismo se encuentra “(...) *ubicado en el Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca y Departamento de Lima*”, **c)** Que, el Ad quo realiza un análisis erróneo, en primer termino es menester señalar cuando se constituyó el gravamen, aparecía publicitada de manera errona en los registros públicos que la ubicación del inmueble era el distrito de Paramonga, conforme puede apreciarse del Anexo 1-G de nuestro escrito de demanda, vale decir, que no correspondía al recurrente modificar la escritura pública de constitución de hipoteca, ya que con fecha 09 de agosto del 2019, fecha en la que se otorgó la escritura pública de compra venta y constitución de hipoteca en favor de mi representada, el inmueble materia de ejecución se

identificó ubicado en el distrito de PARAMONGA. Señalando además que ambos actos jurídicos son posteriores a la inscripción del asiento E00001 de fecha 28 de junio del 2016, asiento registral en el que en su encabezado se identifica al bien en el “DISTRITO DE PARAMONGA, provincia de Barranca”; **d)** En ese sentido, es de concluirse que si bien registros públicos publicitó la ubicación del bien en Paramonga, posteriormente se actualizó la ubicación en el distrito de Barranca, situación que resulta ajena a la celebración de los actos jurídicos que dieron origen a las posteriores inscripciones entre las que se ubica la hipoteca constituida en favor de mi representada, y que en nada perjudicarían a su ejecución, ni obliga a modificarlos; **e)** Que, sin embargo, estos hechos no hayan sido evaluados de manera acertada por el Ad quo, quien de una manera errónea señala que la solicitud de esta defensa es la corrección de los instrumentos públicos (Escritura Pública de Constitución de Hipoteca y del documento denominado “Transacción Extrajudicial”), cuando lo que se solicita en concreto es la modificación de descripción del inmueble (en relación a la ubicación del mismo), ya que no se pretende la corrección de los instrumentos públicos, sino que se consigne correctamente la ubicación de los mismos, a la luz de lo que obra ahora en registros públicos y que ha resultado ajeno al recurrente, ya que dicha información indujo a error a las partes, pero de ninguna manera justifica forzar ubicar el inmueble sub litis en una jurisdicción que no le corresponde; **f)** Bajo, estos términos, resulta evidente y amparable el pedido que formulase el recurrente, esto es, que se corrija la resolución N°07 en el extremo de la descripción del inmueble materia de ejecución y consignarse correctamente que el mismo se encuentra ubicado en el “Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito y provincia de Barranca – Departamento de Lima”.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISION

Antecedentes

3.1 Que, con escrito de fecha 16 de noviembre del 2022, la ejecutante SCOTIABANK S.A.A., ha solicitado la corrección de la Resolución N°07 de fecha 07 de noviembre de 2022, respecto a la descripción del inmueble ubicado en Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga, Provincia de Barranca y departamento de Lima. Sin embargo, de la revisión de la copia Literal del inmueble adjuntada a la demanda, se advierte que la dirección correcta del bien materia de ejecución es **Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca y departamento de Lima.**; y mediante escrito de fojas 187 de este cuaderno, ha reiterado el pedido de corrección, bajo los argumentos que expone.

3.2 Mediante Resolución N°15 de fecha 09 de octubre de 2024, se ha resuelto: Declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por la ejecutante, a través de sus escritos de fojas 219 a 220 y de 261 a 263; y esta Resolución ha sido apelada por la parte ejecutada, y al haberse concedido el recurso, el cuaderno de apelación ha sido remitido a esta instancia a efectos de emitir pronunciamiento correspondiente.

Análisis del caso

3.3 Que, en la resolución apelada, el juez de primer grado ha declarado improcedente lo solicitado por la ejecutante, basado en el siguiente fundamento:

“Conforme a lo señalado, se tiene que el pedido de la ejecutante mediante los escritos que anteceden, respecto a la corrección de la dirección del bien inmueble hipotecado es reiterativo, por cuanto se tiene que mediante resolución N° 11, se ha declarado improcedente tal extremo, resolución que no fue materia de impugnación, quedando consentida tácitamente.

Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que de la revisión de la Partida Registral N° 40003952, en el **asiento D0002** (fs. 229), se realizó el bloqueo de la partida por el plazo de 60 días hábiles, al encontrarse en trámite de otorgamiento de Escritura Pública la Minuta de Constitución de Garantía Hipotecaria a favor de la ejecutante, siendo presentado dicho título con fecha **31 de julio de 2019**; respecto a éste asiento es de señalarse que la dirección del inmueble fue consignado como distrito y provincia, Barranca; asimismo, se aprecia del **asiento D0003** (fs. 230), de la referida partida, que la inscripción de constitución de hipoteca realizado mediante escritura pública de fecha **09 de agosto de 2019**, fue **inscrita** con fecha **21 de agosto de 2019**.

Conforme es de verse, se tiene que a partir del bloqueo registral realizado por la ejecutante, para la posterior inscripción de la hipoteca, era de su conocimiento el cambio de ubicación territorial del bien inmueble, por lo que correspondía a la misma realizar las precisiones en la escritura pública de fecha 09 de agosto de 2019 respecto de la ubicación del domicilio, no obstante, el inmueble ha sido consignado por la misma, en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca y del documento denominado “Transacción Extrajudicial”, como el ubicado en Paramonga, lo cual además también fue consignado en su escrito de demanda; estando a ello, siendo que dichos documentos no han sido expedidos por el juzgado, no corresponde la corrección de los mismos, sino, al ser instrumentos públicos, los mismos deben ser corregidos a instancia de parte, por lo que la convocatoria a remate público del bien inmueble debe ser realizado una vez se corrija lo antes señalado. “

3.4 Al respecto, esta Sala Superior considera lo siguiente:

3.4.1 Con respecto a la corrección de una resolución judicial, el Artículo 407° del Código Procesal Civil establece: *“Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución.*

Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos, pero no resueltos.

La resolución que desestima la corrección solicitada es inimpugnable.”. Conforme a la norma procesal glosada, se tiene que la corrección solo procede cuando existe algún error material evidente, ya sea numéricos u ortográficos, las mismas que también pueden ser corregidas durante la ejecución de la resolución. Así también, la corrección prevista en la norma en comento, incluye la integración de resoluciones, permitiendo completar la omisión en que se incurrió respecto a un punto pendiente no resuelto con anterioridad.

3.4.2 En el caso de autos, mediante Resolución N°07 de fecha 07 de noviembre del 2022, se resolvió *“CONVOCAR a Remate Electrónico Judicial (REM@JU) a efectos que se proceda al Remata en PRIMERA CONVOCATORIA del siguiente inmueble hipotecado. (...) a) Descripción: Inmueble ubicado*

en Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga – Provincia de Barranca, Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N°40003952 (antecedentes corren inscritas en la Ficha N°0598) del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral Barranca”; y la parte actora, está solicitando la corrección en el extremo de la ubicación del inmueble, esto es del distrito de “Paramonga”, por el del distrito de “Barranca”, sosteniendo que de la revisión de la copia Literal del inmueble adjuntada a la demanda, se advierte que la dirección correcta del bien materia de ejecución es Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca y Departamento de Lima.; y de la revisión de los actuados, el juez de primer grado, mediante Resolución N°11 de fecha 08 de abril de 2024 ha resuelto “*Declarar IMPROCEDENTE el pedido de corrección de fojas 191/192 y de fojas 200/201, en el extremo de la dirección del bien inmueble materia de ejecución (Lote 2 – Mz. IB – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga – Provincia de Barranca – Departamento de Lima), por no tratarse de una resolución, expedida por este juzgado.*”; y esta decisión no ha sido materia de apelación dentro del plazo legal, lo cual implica que sobre la corrección solicitada ya ha sido materia de pronunciamiento; y precisamente, en la resolución apelada, ha advertido dicha situación a efectos de declarar la improcedencia de su pedido.

3.4.3 Ahora, de la revisión de la garantía hipotecaria, constituida mediante Escritura Pública de Compra – venta de bien inmueble y Constitución de Garantía Hipotecaria de fecha 09 de agosto del 2019, que es materia de ejecución, el bien inmueble dado en garantía es el LOTE 2 – MANZANA IB – URBANIZACION LIMONCILLO, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CUYA AREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 40003952, (ANTECEDENTES CORREN INSCRITAS EN LA FICHA N°0598), DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE, ZONA REGISTRAL N°IX – SEDE LIMA, OFICINA BARRANCA; y en la demanda también se ha consignado en igual sentido; y en ese sentido, el error advertido por la ejecutante, no se trata de un error material en que se haya incurrido en la resolución número siete, sino se trata de un error material existente en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca; y sin embargo, obra en autos a fojas 56 la copia Literal de la Partida N°40003952 del Registro de Propiedad Inmueble en la que está inscrita el LOTE 2 – MANZANA IB – URBANIZACIÓN LIMONCILLO DISTRITO Y PROVINCIA E BARRANCA, en cuyo Asiento D00003 se encuentra inscrita la Constitución de Hipoteca a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A., hasta por la suma de S/. 422,656.00 soles, a mérito de la Escritura Pública de fecha 09/08/2019, en la que se incurrió el error material; verificándose del referido asiento, que al momento de la publicidad registral, la ubicación del inmueble en registros ya se encontraba corregida, e incluso desde el bloqueo registral, en el Rubro de Gravámenes y cargas anotada en el Asiento D00002, así como en la inscripción de la compraventa anotada en el Rubro: TITULOS DE DOMINIO, Asiento C00003; y en razón a ello, lo solicitado por la parte ejecutante debió de haber sido atendido de manera favorable, porque el error material corregido a nivel registral, incluso debió haber sido advertida desde la calificación de la demanda; y con mayor

razón en el acto procesal de convocatoria a remate público; y en efecto, corresponde revocar la apelada y reformándola se debe corregir en el extremo precisado.

Por estos fundamentos, la Sala Civil Permanente, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:

HA DECIDIDO:

- 1) REVOCAR** la Resolución N°15 de fecha 09 de octubre de 2024, que Resuelve: Declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por la ejecutante, a través de sus escritos de fojas 219 a 220 y de 261 a 263. **REFORMANDOLA** se declara fundada lo solicitado por la ejecutante, a través de sus escritos de fojas 219 a 220 y de 261 a 263; y en consecuencia, **SE PROCEDE EN CORREGIR la Resolución N°07 de fecha 07 de noviembre del 2022**, en el extremo del literal a) Descripción del Inmueble, que erradamente se ha consignado: “Inmueble Ubicado en Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga – Provincia de Barranca, (...)” **SIENDO LO CORRECTO: “Inmueble Ubicado en Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca, (...)”** con los demás que contiene.

Interviene como juez superior ponente el señor Germán Guzmán Ostos Luis.

Ss.

MOSQUEIRA NEIRA

MANRIQUE RAMIREZ

OSTOS LUIS

2° JUZGADO CIVIL - Sede Barranca

EXPEDIENTE : 00054-2021-0-1301-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ARDIAN QUINECHE, LUIS ANGEL
ESPECIALISTA : GUERRERO RAMIREZ JESSIKA JANETH
DEMANDADO : RIVERA PINEDO, ELIANA ROSA
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución Nro. 27

Barranca, 07 de abril de 2026.

DE OFICIO; AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO:

1. Que, mediante resolución N° 07, de fecha 07 de noviembre de 2022, se dispuso lo siguiente (PARTE PERTINENTE):
 - i) **CONVOCAR** a Remate Electrónico Judicial (REM@JU) a efectos que se proceda al Remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado.
 - ii) En caso de declararse Desierta la Convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRONICO, CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:
 - a) **Descripción:** Inmueble ubicado en Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga - Provincia de Barranca, Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° 40003952 (antecedentes corren inscritas en la Ficha N° 0598) del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral Barranca.
 - b) **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
Hipoteca: Inscrita en el Asiento D00003 (pág. 8) de la Partida N° 40003952, a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (S/ 422,656.00 Soles).
 - c) **TASACION COMERCIAL:** En autos asciende a la suma de S/ 267,676.65 SOLES y en dólares americanos **US\$ 74,416.64 DÓLARES AMERICANOS**.
 - c.1 **En PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a la suma de S/ 178,451.10 SOLES.
 - c.2 **En SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a S/ 151,683.44 SOLES.
 - c.3 **En TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a S/ 128,930.92 SOLES.
 - d) **OBLAJE:** Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito Electrónico judicial en la moneda de la Tasación forme al Art. 17° del reglamento de la Ley N° 30229 y el arancel judicial correspondiente.
 - e) **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION de los avisos del Remate EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoriateniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
 - f) **FIJESE por única vez los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis** por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad, **una vez haya quedado firme la presente resolución**.
2. Por **resolución N° 11**, de fecha 08 de abril de 2024, se corrigió la resolución N° 07, de fecha 07 de noviembre de 2022, en el extremo del literal c) **TASACIÓN COMERCIAL**, que erradamente se consignó: “S/ 267,676.65 Soles, (...)”, siendo lo correcto: “S/ 524,326.40 Soles...”, siendo **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las 2/3 partes del valor de la tasación, ascendente a la suma de S/ 349,550.93 Soles; **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a S/ 297,118.29 Soles y **EN TERCERA**

CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a **S/ 252,550.55 Soles**, con los demás que contiene.

3. Asimismo, por **resolución de vista N° 02**, de fecha 17 de marzo de 2025, expedida en el Cuaderno de Apelación N° 054-2021-93-CI, se corrigió la resolución N° 07, en el extremo del literal a) Descripción del inmueble, que erradamente se ha consignado: “Inmueble ubicado en Lote 2 – Mz. “IB” – urb. Limoncillo – Distrito de Paramonga – Provincia de Barranca, (...), siendo lo correcto: “**Inmueble ubicado en Lote 2 – Mz. “IB” – Urb. Limoncillo – Distrito y Provincia de Barranca, (...)**”, con los demás que contiene.
4. Estando a las precisiones antes mencionadas, corresponde efectuar el respectivo Registro del Remate Judicial Electrónico (REM@JU).

Por lo expuesto, se tiene por **PRECISADO** lo dispuesto en la **resolución N° 07**, de fecha 07 de noviembre de 2022, **corregido por resolución N° 11**, de fecha 08 de abril de 2024 y por **resolución de vista N° 02**, de fecha 17 de marzo de 2025, siendo lo siguiente: (...)

- c) TASACIÓN COMERCIAL:** En autos asciende a la suma de “**S/ 524,326.40 Soles...**”, siendo
- c.1) **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las 2/3 partes del valor de la tasación, ascendente **a la suma de S/ 349,550.93 Soles;**
 - c.2) **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a la **suma de S/ 297,118.29 Soles.**
 - c.3) **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocaría inmediata anterior ascendente a la suma de **S/ 252,550.55 Soles**, con los demás que contiene.- NOTIFIQUESE.-